



PUTUSAN

Nomor 2560/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Syamsuddin Bin Mahmud;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Laksda Adi Sucipto Rt.003 Rw.001 Kel. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Syamsuddin Bin Mahmud ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, SH., MH., dkk, Advokad dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2560/Pid.Sus/2023/PN. Sby tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2560/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2560/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,765 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI;**Dikembalikan pada Terdakwa;**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD** pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di daerah Jatipurwo Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saudari LELA LATIFAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/387/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa langsung menuju ke daerah Jatipurwo Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk membeli narkoba jenis sabu ke saudara GEPENG (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/388/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba). Kemudian sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa bertemu saudara GEPENG dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan membayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa setelah LELA LATIFAH memberikan uangnya pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.25 Terdakwa menuju ke kos saudari LELA LATIFAH yang beralamatkan di Ruko Sentra Darmo Villa C/8, Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone untuk menelepon saudari LELA LATIFAH namun pada pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA dan saksi DIMAS ARIF SUFI serta Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba jenis Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam saku celana kanan depan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkoba

Hal. 3 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya, di dalam saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 08322/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :

= 28427/2023/NNF-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,765$ gram
adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Ruko Sentra Darmo Villa C/8, Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 4 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saudari LELA LATIFAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/387/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa langsung menuju ke daerah Jatipurwo untuk membeli narkotika jenis sabu ke saudara GEPENG (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/388/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba). Kemudian sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa bertemu saudara GEPENG dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan membayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa setelah LELA LATIFAH memberikan uangnya pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.25 Terdakwa menuju ke kos saudari LELA LATIFAH yang beralamatkan di Ruko Sentra Darmo Villa C/8, Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone untuk menelepon saudari LELA LATIFAH namun pada pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA dan saksi DIMAS ARIF SUFI serta Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jenis Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam saku celana kanan depan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya, di dalam saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 08322/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat

Hal. 5 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD dengan kesimpulan:

▪ Barang bukti Nomor :

= 28427/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,765$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Bahwa Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD** didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erik Riang Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan peredaran bebas Narkotika jeni Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 19.25 Terdakwa menuju ke kos saudari LELA LATIFAH yang beralamatkan di Ruko Sentra Darmo Villa C/8, Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 6 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil handphone untuk menelepon saudari LELA LATIFAH namun pada pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi dan saksi DIMAS ARIF SUFI serta Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam saku celana kanan depan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 1,12 (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya, di dalam saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DIMAS ARIF SUFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan peredaran bebas Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 19.25 Terdakwa menuju ke kos saudari LELA LATIFAH yang beralamatkan di Ruko Sentra Darmo Villa C/8, Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil handphone untuk menelepon saudari LELA LATIFAH namun pada pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi dan saksi ERIK RIANG KUSUMA serta Petugas Polisi

Hal. 7 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam saku celana kanan depan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya, di dalam saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saudari LELA LATIFAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/387/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa langsung menuju ke daerah Jatipurwo Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk membeli narkotika jenis sabu ke saudara GEPENG (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/388/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba);
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa bertemu saudara GEPENG dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan membayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa setelah LELA LATIFAH memberikan uangnya pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.25 Terdakwa menuju ke kos saudari LELA LATIFAH yang beralamatkan di Ruko Sentra Darmo Villa C/8, Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 8 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone untuk menelepon saudari LELA LATIFAH namun pada pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi ERIK RIAN KUSUMA dan saksi DIMAS ARIF SUFI serta Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam saku celana kanan depan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya, di dalam saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,765$ gram
- 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saudari LELA LATIFAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/387/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa langsung menuju ke daerah Jatipurwo Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk membeli narkotika jenis sabu ke saudara GEPENG (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/388/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba).
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa bertemu saudara GEPENG dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan membayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.

Hal. 9 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa setelah LELA LATIFAH memberikan uangnya pada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.25 Terdakwa menuju ke kos saudari LELA LATIFAH yang beralamatkan di Ruko Sentra Darmo Villa C/8, Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone untuk menelepon saudari LELA LATIFAH namun pada pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA dan saksi DIMAS ARIF SUFI serta Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jenis Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam saku celana kanan depan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya, di dalam saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 08322/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor :
 - = 28427/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,765$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal. 10 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoon);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **Terdakwa Ahmad Syamsuddin Bin Mahmud** yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pemidanaan. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saudari LELA LATIFAH (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/387/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa langsung menuju ke daerah Jatipurwo Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk membeli narkotika jenis sabu ke saudara GEPENG (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/388/XI/RES.4.2./2023/Satresnarkoba). Kemudian sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa bertemu saudara GEPENG dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram dan membayar sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa setelah LELA LATIFAH memberikan uangnya pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.25 Terdakwa menuju ke kos saudari LELA LATIFAH yang beralamatkan di Ruko Sentra Darmo Villa C/8,

Hal. 12 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradahkalikendal Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone untuk menelepon saudari LELA LATIFAH namun pada pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi ERIK RIANG KUSUMA dan saksi DIMAS ARIF SUFI serta Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jeni Sabu lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam saku celana kanan depan berupa 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya, di dalam saku celana sebelah kiri depan 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 08322/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :

- = 28427/2023/NNF-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,765$ gram

- adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa AHMAD SYAMSUDDIN BIN MAHMUD didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Hal. 13 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana penjara maupun dengan pidana denda dengan membayar sejumlah uang yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,765 gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya;

Oleh karena terbukti digunakan sebagai melakukan kejahatan dan sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI;
- Karena bukan sebagai alat yang secara langsung digunakan untuk kejahatan tersebut maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Syamsuddin Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 14 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum Pernah Dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Syamsuddin Bin Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,765 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung beserta simcardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan nopol S-3722-OCI;
Dikembalikan pada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 15 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. dan Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo., SH., MH.

Hal. 16 Putusan No.2560/Pid.Sus/2023/PN Sby